

Exercice sur l'interprétation

Texte applicable : Texte sur les droits des passagers de voyage organisé

Protection contre l'insolvabilité

Considérant introductif du texte

1- Le présent texte vise à adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques de la précédente réglementation

2- L'article 169 (de la fondamentale) prévoit que le législateur doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs

39. Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait soient totalement protégés contre l'insolvabilité de l'organisateur. Les États membres dans lesquels sont établis les organisateurs devraient veiller à ce que ceux-ci fournissent une garantie, en cas d'insolvabilité de l'organisateur, pour le remboursement de tous les paiements effectués par des voyageurs ou en leur nom et, dans la mesure où un forfait comprend le transport des passagers, pour le rapatriement des voyageurs. Cependant, il devrait être possible de proposer aux voyageurs la continuation du forfait. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont la protection contre l'insolvabilité doit être assurée, les États membres devraient veiller à ce que la protection soit effective. Pour qu'une protection soit effective, il faut qu'elle s'applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de l'organisateur, des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu'en partie, ou que des prestataires de services demandent aux voyageurs de payer pour ces services. Les États membres devraient pouvoir exiger que les organisateurs fournissent aux voyageurs un certificat attestant qu'ils disposent d'un droit qu'ils peuvent directement faire valoir contre le prestataire de la protection contre l'insolvabilité.

40. Pour être effective, la protection contre l'insolvabilité devrait couvrir les montants prévisibles de paiements sur lesquels se répercute l'insolvabilité de l'organisateur et, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. En d'autres termes, la protection devrait être suffisante pour couvrir tous les paiements prévisibles effectués par les voyageurs ou pour leur compte en ce qui concerne les forfaits en haute saison, compte tenu de la période écoulée entre la réception de ces paiements et la fin du voyage ou du séjour de vacances, ainsi que, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. Cela signifiera d'une manière générale que la garantie doit couvrir un pourcentage suffisamment élevé du chiffre d'affaires de l'organisateur en matière de forfaits et peut dépendre de facteurs tels que le type de forfaits vendus, y compris le mode de transport, la destination de voyage et toute restriction légale ou des engagements de l'organisateur concernant les montants des prépaiements qu'il peut accepter et leur échelonnement avant le début de l'exécution du forfait. Si la couverture nécessaire peut être calculée sur la base des données commerciales les plus récentes, par exemple le chiffre d'affaires réalisé durant le dernier exercice, les organisateurs devraient être tenus d'adapter la protection contre l'insolvabilité en cas d'augmentation du risque, notamment une augmentation sensible des ventes de forfaits. Toutefois, une protection efficace contre l'insolvabilité ne devrait pas avoir à tenir compte de risques extrêmement ténus, par exemple l'insolvabilité

simultanée de plusieurs des principaux organisateurs, lorsqu'une telle couverture aurait une incidence disproportionnée sur le coût de la protection, entravant ainsi son efficacité. En pareil cas, la garantie relative aux remboursements peut être limitée. »

Art. 7 Droit à remboursement en cas de résiliation

Lorsque le voyage est résilié, le consommateur a droit au remboursement

Art. 17 Protection contre la faillite et l'insolvabilité

1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs (...) dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs. (...).
2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs (...) en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l'acompte et du solde et l'exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur.

Faits

Des personnes ont acheté un « voyage organisé »

Survenance de la pandémie

Ces personnes annulent le voyage

Elles demandent remboursement

L'agence de voyage ayant fait faillite et est en insolvabilité (impossibilité de payer), le dossier est traité par l'assureur chargé de garantir le risque d'insolvabilité (il lui appartient de payer ce que l'agence de voyage assurée ne peut plus payer)

L'assureur refuse le remboursement car il estime que sa garantie ne s'applique que quand le voyage n'a pas pu être exécuté en raison de la faillite de l'agence de voyage

Lisez les textes, voyez

- si l'assureur peut dire cela c'est-à-dire limiter la garantie au cas dans lesquels le voyage n'a pas été exécuté et n'a pas été remboursée en raison de la faillite de l'agence de voyage
- voyez si l'on peut interpréter le texte différemment et soutenir que la garantie de l'assureur s'applique quand le voyage est annulé pour une raison autre que la faillite de l'agence et que la faillite n'affecte que le remboursement au consommateur